



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

מס' התיק: 121/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

**בעניין:**

**נציגות הבית בשד' ניצה 3-5 נתניה**  
באמצעות נתי פרידמן  
ע"י ב"כ עו"ד גלעד ישעיהו  
מרח' ויצמן 26, חולון 58323  
טל: 03-5053357, פקס: 03-5055119

**התובעת**

**נגד**

1. **דוד כהן שוחט**
2. **אברהם ירושלמי**
3. **נימאור נכסים בע"מ**

כולם ע"י ב"כ עו"ד דן הלפרט  
מרח' בן גוריון 2 רמת גן  
טל: 03-7554466, פקס: 03-7554467

**הנתבעים**

**פסק דין**

1. התובעת, נציגות הבית ברחוב משד' ניצה 3-5, נתניה הידוע כגוש 8272 חלקה 207 (להלן: "הבית"). הגישה תביעה כנגד הנתבעים, בעלי דירות בבית, לתשלום מלוא חלקם בהוצאות שיפוץ הבית.

**טענות התביעה בתמצית**

2. הנתבעים הינם בעלי דירות בבית או בעלי הזכות להירשם כבעלי דירות בבית;
3. הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו הצריך ביצוע עבודות לצורך שמירה על החזקתו התקינה;
4. ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נתקבלה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ברוב קולות;
5. התובעת פנתה למספר קבלני שיפוץ לצורך קבלת הצעות לביצוע השיפוץ, ולאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה בחודש ספטמבר, 2010 בחוזה עם קבלן לצורך ביצוע עבודות השיפוץ בתמורה לסך של 3,854,148 ₪;
6. חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ ע"פ יחס שטח רצפות דירותיהם לכלל שטח המרצפות בבית בהתאם לנתוני העירייה לצורכי חישוב ארנונה הוא כדלקמן: נתבע מס' 1 - 43,042 ₪, נתבע מס' 2 - 123,813 ₪ ונתבעת מס' 3 - 192,362 ₪. משכך



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

התבקש לחייבם בסכומים האמורים, וכן להטיל על דירותיהם עיקול לצורך ביצוע פסק הדין.

**טענות ההגנה בתמצית**

7. נתבע מס' 2 אינו בעלים רשום של דירה בבית, ואף לא רשומה לטובתו הערת אזהרה. הוא אף אינו מופיע ברישומי העירייה כמי שמחזיק בדירה, משכך יש להורות על סילוקה של התביעה כנגדו על הסף;
8. התובעת לא נבחרה כדין, לא הוסמכה על ידי בעלי הדירות להגיש התביעה ואף לא הוסמכה לחתום בשם בעלי הדירות על ההסכם לביצוע עבודות השיפוץ. משכך, יש להורות על סילוקה של התביעה בהעדר יריבות;
9. התביעה כנגד הנתבעים נעדרת עילה, ואף מטעם זה יש להורות על סילוק התביעה על הסף;
10. ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ התקבלה שלא כדין, וללא סמכות ואין בה כדי לחייב את הנתבעים;
11. הנתבעים לא זומנו לאסיפות שהתקיימו, ולא ניתנה להם הזכות להביע עמדתם בנוגע לשיפוץ;
12. לא בוצע מכרז קבלנים, ולא נבחנו הצעות שונות, כך שבחירת הקבלן נעשתה תוך העדפת אינטרסים זרים. בסופו של יום בחרה התובעת הצעה יקרה מאד על פני הצעות זולות יותר שהוצגו בפניה;
13. בוצעו רק חלק מהעבודות להן התחייב הקבלן, וגם אלה שבוצעו הינן ברמה ירודה וחובבנית. כן קיימות מחלוקות רבות ומהותיות בין התובעת ו/או מי מבעלי הדירות בבית שעסקו בנושא השיפוץ ובין הקבלן שנבחר לביצוע העבודות;
14. העבודות שבוצעו אינן בבחינת "תיקונים לצורך החזקתו התקינה", אלא עבודות שדרוג ושיפור שכלל לא נדרשו;
15. מוכחים נתוני התובעת באשר לשטחי רצפות דירות הנתבעים ושטח כלל המרצפות בבית;
16. יש לקזז מסכום התביעה את הסכומים ששילמה נתבעת 3 עבור שיפוצים שביצעה בעצמה ברכוש המשותף.

**דין והכרעה**

17. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולכן חלות עליו הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעניינו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", ולאורן של הוראות אלה נבחן את טענות הצדדים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

מס' התיק: 121/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

**העדר יריבות בין הנתבע 2 לבין התובעת**

18. לטענת הנתבע 2 הדירה אינה רשומה בבעלותו, ואף לא רשומה לטובתו הערת אזהרה, והעובדה שהוא מחזיק בדירה אין בה כשלעצמה להטיל עליו החיובים, נשוא כתב התביעה, שכן אלה מוטלים על בעל דירה והוא אינו כזה. משכך, התבקש להורות על סילוקה של התביעה כנגד הנתבע 2 בהעדר יריבות.

אין בידי לקבל טענה זו, ואפרט: סעיף 77א אשר נכלל בפרק ו'1 לחוק המקרקעין שעניינו כאמור "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים" מגדיר בעל דירה כדלקמן:

**"מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לעניין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך".**

הנה כי כן, די בכך שהנתבע 2 מחזיק בדירה, על מנת להיחשב כבעל דירה לצורכי סעיף 58 לחוק המקרקעין. למעלה מן הדרוש אוסיף כי בעדותו הודה הנתבע 2 כי קיימת מחלוקת בינו ובין בני משפחתו באשר לזהות בעלי הדירה, וכי לטענתו הוא הוא בעליה (ראה פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 15, שורות 9-15).

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת הנתבע 2 להעדר יריבות.

**האם התובעת היא הנציגות המוסמכת**

19. מר פרידמן נתן העיד מטעם התובעת (להלן: "פרידמן") כי הוא מכהן כחבר נציגות בבית מאז שנת 2009 וכי בכל שנה מאז, אושר מינויו לתקופת כהונה נוספת (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 5, שורות 31-34). עדותו זו היתה אמינה עלי ולא נסתרה. תימוכין לכך, מצאתי בפרוטוקול אסיפת בעלי דירות בבית מיום 15.12.11 (צורף כנספח יב' לתצהירו של פרידמן) בה אושר מינויים של פרידמן ומר יצחק קריטנשטיין לתקופת כהונה נוספת וכן נבחרה הגב' מירנה סילברברג כחברת נציגות נוספת.

הנתבעים גם לא נקבו בשמותיהם של נציגי הבית החוקיים לשיטתם. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, דוגמת, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. הנתבעים אינם טוענים לקיומה של נציגות אחרת לבית המקיימת חובותיה להחזקת הבית או שכלפיה הם מקיימים את חובותיהם לתשלום מיסי הנציגות, ועל כן לא הרימו את נטל ההוכחה.

נוכח האמור לעיל, אני מוצאת כי נציגות הבית, לתקופה הרלבנטית לכתב התביעה, נבחרה כדין.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

**האם הנציגות רשאית הייתה להגיש התביעה**

20. סעיף 65 לחוק המקרקעין אשר נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 77ב לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים קובע כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף..".

סעיף 69 לחוק המקרקעין הנמנה אף הוא על הסעיפים הנ"ל קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת חוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24 מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן: "נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות....".

הנה כי כן, נציגות הבית רשאית, ואף חייבת, לתבוע כל בעל דירה שאינו משלם את הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה, ואין הדבר מותנה בקבלת החלטה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לשם כך.

במקרה דנן, עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין המחייבת כל בעל דירה לשאת בתשלום חלקו בתשלום הוצאות ניהול הבית המשותף והחזקתו התקינה. משמצאה התובעת כי אין בעלי הדירות ממלאים חובתם זו, כפי הנטען על ידה ביחס לנתבעים, הרי שמחובתה היה להגיש תביעה כנגדם, ואין היא נזקקת לשם כך להחלטת האסיפה הכללית.

**האם ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ התקבלה כדין**

21. התובעת הציגה פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 17.2.10 (ת'1) בה הועלתה ע"י התובעת הצעה לשיפוץ הבית בסיוע ובליוי חל"ת (החברה הכלכלית של עיריית נתניה) (להלן: "חל"ת") במהלכה ניתן הסבר מקיף באשר לעבודות השיפוץ אותן מלווה חל"ת בנוכחות נציגי חל"ת ובכלל זה אופן מימון עבודות אלה, התקשרות עם חברת מהנדסים, כתיבת כתב כמויות, לוי ופיקוח, מכרז קבלנים לצורך ביצוע העבודות, התקשרות עם קבלן מבצע, ועוד כהנה וכהנה.

בנוסף הציגה התובעת פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 15.12.11, שהתקיימה לאחר שהשיפוץ כבר החל, בה נדונו מספר כשלים הנוגעים לשיפוץ ובלשון הפרוטוקול שנכתב



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

באנגלית, "The purpose of the meeting was first to discuss any problems with the Shipputz, וזאת בנוכחות הקבלן שנבחר לביצוע העבודות."

לטענת הנתבעים אין לקבל את הפרוטוקול מיום 17.2.10 (ת'1) כראיה בשל האיחור בהגשתו. טענה זו נטענה בישיבת ההוכחות שהתקיימה בתיק ביום 28.3.12 ונדחתה בהחלטתי עוד באותו היום, ואין לי אלא להפנות לנימוקיה. כן טענו הנתבעים כי אין לקבל את הפרוטוקול האמור כראיה בשל הרחבת חזית. אין בידי לקבל אף טענה זו. בכתב התביעה נטען כי "האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית החליטה על שיפוץ הרכוש המשותף" (סעיף 4 לכתב התביעה). לשם הוכחת טענה זו רשאית התובעת להגיש הפרוטוקול.

עוד לטענת הנתבעים אין לייחס כל משקל לשני פרוטוקולים שפורטו לעיל מאחר ולא הוצגו במקור, לא ידוע מי ערך אותם, ועורכיהם לא הובאו למתן עדות. אין בידי לקבל טענה זו. עסקינן במסמכים המהווים חלק ממסמכי נציגות הבית ואין מניעה כי יוצגו על ידי נציג התובעת ובמקרה דן על ידי פרידמן. פרידמן העיד בעדותו אשר לא נסתרה כי הפרוטוקולים הללו נכתבו ע"י בעלי דירות שנכחו באסיפה (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 6, שורות 14-15). העובדה כי לא זכר את שמותיהם של אלה שכתבו אותם אינה מאיינת את הכתוב בהם. נטל ההוכחה לסתור את אמיתות תוכנם של המסמכים מוטלת על כתפי הנתבעים, נטל שלא הרימו. לא זו אף זו נתבע מס' 2 הודה בחקירתו הנגדית כי נכח באסיפה בה הועלתה ההצעה לביצוע עבודות השיפוץ בבית בה נכחו נציגי חל"ת. הנתבע 2 לא נקב בתאריך האסיפה, ואולם מאחר ולא טען וממילא לא הוכיח כי התקיימה אסיפה נוספת בעניין האמור אני מסיקה שהמדובר באסיפה מיום 17.2.10, ממנה עולה, כאמור,

כי נכחו נציגי חל"ת (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 15, שורות 29-32).

עוד טענו הנתבעים כי לא זומנו כלל לאסיפות נשוא הפרוטוקולים לעיל, ומשכך אין האמור בהם מחייב אותם. טענה זו נסתרה ביחס לנתבע 2 שכן הוכח כי נכח באסיפה שהתקיימה ביום 17.2.10. באשר לאסיפה שהתקיימה ביום 15.12.11, הציגה התובעת מודעה בה נמסר לבעלי הדירות בבית כי עתידה להתכנס אסיפה ביום 15.12.11 (צורף כנספח יא' לתצהירו של פרידמן). פרידמן העיד בחקירתו הנגדית כי מודעה זו נתלתה בלובי הבית (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 8, שורה 6), ועדותו זו לא נסתרה. סעיף 7 (ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע כי "הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה". לדידי לובי הבית הינו בבחינת "מקום בולט" בבית, ומשכך ניתן לקבוע כי לכל הפחות לגבי האסיפה שהתכנסה ביום 15.12.11 בה דנו בעלי הדירות על השיפוץ כמפורט לעיל, זומנו אף הנתבעים כדין.

**באשר לרוב בו התקבלה ההחלטה**

התובעת הציגה כתבי מינוי החתומים על ידי למעלה מ- 50 מבעלי הדירות בבית בהם מינו את התובעת באמצעות נציגיה פרידמן וקריטשנטיין לפעול בשמם בכל הנוגע



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

"לטיפול בשיפוץ הבניין (דרך חברת ח.ל.ת.)" (צורפו כנספח ג' לתצהירו של פרידמן מטעם התובעת), ובלשון כתב המינוי :

"לפעול ולהתחייב בשמנו, בעבורנו ובמקומנו, ובכלל זה, לנהל משא ומתן עם כל אדם, לקבל הצעה, לחתום על כל תעודה, בקשה, תכנית או מסמך כלשהו, לגבות ו/או לקבל כספים ו/או לשלם כספים, לתת קבלות על סכומים שיתקבלו ובדרך כלל להיות שליחינו ולנקוט במקומנו בכל צעד שתמצא לנכון למטרת ביצוע שיפוץ הבניין".

לטענת הנתבעות, לא עלה בידי התובעת להוכיח את מספר בעלי הדירות בבית שכן הוצגו על ידה נתונים סותרים בעניין זה, בעוד שבהתאם לרשימת עיריית נתניה המדגימה את רשימת בעלי הדירות מצוין כי בבית 68 דירות (ראה נספח ב' לתצהירו של פרידמן), הרי שברשימה שהוכנה על ידי התובעת (נספח ד' לתצהירו של פרידמן), מופיעים 65 בעלי דירות, ומשכך על פי טענה זו בבית 65 דירות. בנוסף לטענות, עיון בנסח הרישום הנוגע לבית מלמד כי ישנן 81 הערות אזהרה רשומות, ומשכך בבית 81 בעלי דירות מהם 54 בעלי הערות אזהרה אשר כלל לא חתמו על כתבי המינוי. לכן, לטענת הנתבעים לא הוכח כי התקיים הרוב הדרוש לביצוע העבודות.

לא מצאתי ממש בטענות אלה. התובעת הוכיחה לבטח כי למעלה מ- 50 בעלי דירות נתנו הסכמתם לעבודות השיפוץ, ומשכך מה לי אם בבית 68 בעלי דירות או 65 בעלי דירות. כך או אחרת המדובר ברוב ברור ומוחלט. למעלה מן הדרוש אציין כי פרידמן הסביר בעדותו אשר לא נסתרה כי ישנם בעלי דירות להם מספר דירות בבית, דבר המסביר את הפער הלכאורי בין מספר בעלי הדירות בשתי הרשימות (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 12, שורות 9-15).

באשר לטענה הנוספת שהועלתה ע"י הנתבעים הנוגעת לכמות הערות האזהרה הרשומות, הרי שכמות הערות האזהרה אינה משקפת את מספר בעלי הדירות בבית. הערת אזהרה אינה משקפת בהכרח התחייבות לרכישת דירה אחת, שכן הערת אזהרה יכולה לשקף התחייבות לרכישת מספר דירות בבית ובאופן דומה מספר הערות אזהרה יכולות להתייחס כולן להתחייבות לרכישת דירה אחת. זאת ועוד, לא אחת בעל הערת אזהרה מוכר את דירתו אך לא טורח למחוק את הערת האזהרה בד בבד עם המכירה. לאור זאת נמצא כי מספר הערות אזהרה הרשום אינו יכול ללמד דבר וחצי על מספר הדירות הקיימות בבית ועל מספר בעלי הדירות בבית.

עוד טענו הנתבעים כי כתבי המינוי לא הוצגו במקור, כי בעלי הדירות החתומים עליהם לא הובאו לצורך מתן עדות, ומשכך לא ניתן לקבוע כי אלה נחתמו ע"י בעל הדירות. לטענתם בעלי הדירות אינם דובר השפה העברית ולא הוכח כי האמור בכתבי המינוי תורגם לשפתם. אין בידי לקבל טענות זו. משחתמו בעלי הדירות על כתבי המינוי חזקה שהבינו את האמור בהם, ומשהוצגו כתבי המינוי, הנטל להפריך את החתימות המתנוססות על גביהם למתן ההסכמות לביצוע העבודות כעולה מהם, מוטל על כתפי הנתבעים - נטל שלא הרימו.

לא זו אף זו, מרשימת בעלי הדירות שצורפה כנספח ד' לתצהירו של מר פרידמן ואשר לא נסתרה ע"י הנתבעים עולה כי רוב בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם עבור השיפוץ. נמצא כי אפילו נפל פגם בקיומה של האסיפה הכללית, מה שלא הוכח, הרי שבתשלום ההוצאות על ידי הרוב המכריע של בעלי הדירות יש אחרור להחלטת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

מס' התיק: 121/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

האסיפה הכללית בדבר עבודות השיפוץ. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 1356/06, דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (פורסם בנבו) וכן ע"א (ת"א) 3977-07, עיזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, (פורסם בנבו).

משהוצגו פרוטוקולים של האסיפה הכללית של הבית הדנים בשיפוץ הבית, ומשטענת התובעת כי למעלה מ- 50 מבעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם המפורשת לביצוע העבודות לא נסתרה, ונוכח העובדה, אשר לא נסתרה אף היא, כי רוב בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם עבור השיפוץ, אני מוצאת כי ההחלטה על ביצוע השיפוץ התקבלה כדין.

**עבודות השיפוץ**

22. עתה יש להידרש לשאלה האם העבודות נשוא השיפוץ בבית הינן בבחינת "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

**המסגרת הנורמטיבית**

23. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין אשר נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 377 לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים לפי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

24. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1696, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

25. מצירופם של שני סעיפי החוק הנ"ל עולה שהחלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה. ראה לעניין זה, ע"א 1329/03 (ים) עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818.

26. הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה", ובוחנת מונח זה על פי תנאי הזמן והמקום. ראה לעניין זה רע"א 7112/93, צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', פ"ד מח (5), 550:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת.... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

27. הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו. ראה לעניין זה וינברגר לעיל:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

ראה גם ע"א (ת"א) 2329/03, פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).

28. לאור הוראות סעיף 58, סעיף 2 לתקנון המצוי הנ"ל, וההלכות המוזכרות לעיל, אבחן את העבודות, נשוא התובענה.

### העבודות שבוצעו

29. חבר הנציגות, פרידמן העיד בתצהירו כי הבית לא שופץ מזה שנים רבות, מצבו היה ירוד, ועל כן נדרש לשפצו על מנת לשמור על החזקתו התקינה (ראה סעיף 4 לתצהירו של מר פרידמן).

עדותו זו של מר פרידמן לא נסתרה.

הנתבע מס' 1 אישר בחקירתו הנגדית כי "שיפוץ כללי לא נעשה, כל פעם שהיה צריך תיקנו" (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 17, שורה 20).

הנתבע מס' 2 אישר בחקירתו הנגדית כי בבית נעשו רק תיקונים ספורדיים שנדרשו מעת לעת: "ש. אתה אומר בסעיף 13 שהבניין שופץ מספר פעמים, מתי שופץ מה בוצע בשיפוץ וכמה שילמת. ת. כמה פעמים שהיה צריך, עשרות פעמים, כל דבר שהיה צריך בבניין אם זה מדרגה שבורה אם זאת דלת שבורה אם זה מרצפה שבורה, כל פעם שהיה צריך לעשות תיקון בעבודות לקחנו כסף מועד ותיקנו" (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 15, שורות 36-40).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

אין בחשבוניות שהוצגו על ידי הנתבעת 3 (ראה נספח לתצהירה של הגב' אדלר מטעם הנתבעת 3) כדי להוות הוכחה לכך כי הבית שופץ בעבר, שכן גב' אדלר, לא ידעה להשיב בחקירתה הנגדית האם העבודות, נשוא החשבוניות, היו לטובת הרכוש המשותף אם לאו, ואף הודתה כי מידע זה נמסר לה ע"י אחרים אצל נתבעת 3, שכן לא עבדה בזמנים הרלבנטיים אצל נתבעת 3 (ראה פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 20, שורות 10-29)

אף מעיון בחשבוניות עצמן לא ניתן להיווכח באם עסקינן בעבודות שבוצעו ברכוש המשותף או בעבודות שבוצעו ביחידות שבבעלות הנתבעת 3 (5 במספר).

לא מצאתי בתמונות שהציגה הנתבעת 3 (ראה נספח לתצהירה של הגב' אדלר מטעם הנתבעת 3) כדי להוכיח כי מצבו של הבית עובר לשיפוץ היה תקין. ההפך הוא הנכון, מהתמונות אשר צורפו התרשמתי כי הבית היה ישן ונזקק לריענון ולשיפוץ.

עוד עולה מעדותו של פרדימן אשר לא נסתרה כי השיפוץ נעשה בחסות עיריית נתניה שערכה מכרז בין קבלני שיפוץ, לצורך ביצוע העבודות בבית, אלה הציגו הצעות מחיר (צורף כנספח ו' לתצהירו של פרדימן), ובסופו של יום נבחרה חברת "ברטשניידר מאיר" (להלן: "חברת מאיר"). בחקירתו הנגדית הסביר פרדימן את שיקולי התובעת לבחירת חברת מאיר לביצוע העבודות, אף על פי שהצעתה הייתה היקרה ביותר (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 11, שורות 4-14).

**"ת. אני נפגשתי עם ליאם הנדסה הצעה מס' 1 נפגשתי עם שלום בוקטוס בני גרידיש לא היה פנוי לעשות את העבודה אז אפילו לא נפגשנו, אז נפגשתי עם ברטשניידר ועם גזנסקי לא נפגשתי, בחרתי כתוצאה מזה שקיבלתי עליו המלצות וגם הלכתי לראות את העבודה שלו. ש. מי המליץ לך עליו ת. חל"ת והוא נתן לי גם שמות של ועדי בתים שאתם דיברתי".**

אין כל חובה שבדין לקבל את הצעת הקבלן הזולה ביותר. התרשמתי כי נעשה בירור כן ואמיתי טרם בחירת חברת מאיר לביצוע העבודה. השיקולים שעמדו בבסיס בחירת חברת מאיר לביצוע העבודות הינם לגיטימיים ולא התרשמתי כי הבחירה נעשתה משיקולים זרים, כנטען ע"י הנתבעים.

כן חתמה התובעת באמצעות נציגיה, פרדימן וקריטשניין על חוזה עם חברת מאיר לצורך ביצוע עבודות השיפוץ (צורף כנספח ז' לתצהירו של מר פרדימן). משקבעתי כי אלה נבחרו כדין, הרי שרשאים היו לחתום בשם התובעת על החוזה האמור, מה גם שקיבלו הרשאה מאת בעלי הדירות לנקוט בשמם בכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע השיפוץ (ראה נוסח כתב ההרשאה לעיל).

לחוזה הנ"ל צורף "דו"ח חוזה" (להלן: "הדו"ח") ממנו עולה כי הוסכם על העבודות הבאות:

**עבודות פיתוח בחצר** הכוללות: צביעה וחיפוי של גדרות בלוקים/בטון/אבן וריצוף אבני שפה ומדרגות בלוחות אבן נסורה (ראה פירוט מלא בפרק 61 לדו"ח).

**עבודות בקירות חוץ** הכוללות: עבודות טיח, שיפוץ קירות, צביעת קירות וחיפוי קירות, עבודות תיקון ושיקום שונות, עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון (ראה פירוט מלא בפרק 62 לדו"ח).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

**עבודות צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום** הכוללות: חידוש צבע ואיטום סביב פתחים (ראה פירוט מלא בפרק 63 לדו"ח).

**עבודות בחדרי מדרגות** הכוללות: שיפוץ קירות ותקרות, עבודות ריצוף וחיפוי קירות, עבודות מסגרות (ראה פירוט מלא בפרק 64 לדו"ח).

**עבודות איטום** הכוללות: עבודות איטום ברחבת כניסה בחזית המזרחית של הבית (ראה פירוט מלא בפרק 65 לדו"ח).

**עבודות שונות** הכוללות: מתקני חשמל, מתקני תברואה, ניקוז מי גשם, עבודות פירוק בניה (ראה פירוט מלא בפרק 66 לדו"ח).

בצד כל רכיב כאמור, צוין התשלום הנדרש לצורך ביצוע העבודה האמורה. לטענת הנתבעים הסכומים המצוינים ביחס לחלק מהעבודות הנ"ל בכתב הכמויות שהוצע ע"י חברת מאיר עוד טרם החתימה על החוזה (צורף כנספח ה' לתצהירו של פרידמן) נמוכים מהסכומים עליהם הוסכם בסופו של יום במסגרת החוזה, וחלק מן העבודות לא הופיעו כלל בכתב הכמויות אך הוספו לחוזה. לא מצאתי כי יש בכך דופי, ואבהיר:

כתב כמויות הינו בבחינת הצעה ראשונית של הקבלן לביצוע השיפוץ. החוזה לעומת זאת, הינו מסמך המשקף את ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים ואין חובה שיהיה זהה לכתב הכמויות. פרידמן הסביר בעדותו כי היקף העבודה שהוסכם עליו בחוזה בהשוואה לכתב הכמויות גדל והשינויים נדרשו בהמלצת מהנדס חל"ת שליווה הפרויקט (פרוטוקול מיום 28.3.11, עמ' 11, שורות 19-35 וכן ראה תשובתו בחקירה חוזרת, עמ' 13, שורות 4-6). הסבר זה הניח את דעתי. מכל מקום סכום השיפוץ הכולל כפי שהוסכם עליו בחוזה (3,854,148.43 ₪) נמוך ממילא מסכום השיפוץ הכולל שהוצע בכתב הכמויות (4,310,217.22 ₪) כפי שאף אישר זאת פרידמן בעדותו עמ' 11, שורה 25: **"אני מפנה אותך לעובדה שההצעה הייתה 4.4 מיליון ובסופו של דבר חתמנו על 3.8"**, כך שאיני מוצאת ממש בטענות הנתבעים לעניין זה.

עוד מלינים הנתבעים על כך כי עבודות השיפוץ כללו החלפת כל המדרגות בחדרי המדרגות בבית, וזאת אף על פי שבכתב הכמויות ובחוזה לא סוכם כלל על החלפת המדרגות אלא ציפויים בציפוי רום ושלח. מטבע הדברים בעת ביצוע העבודות בפועל בשטח ייתכנו עבודות נוספות ובמקרה דנן נדרשה בהמלצת מהנדס חל"ת החלפת המדרגות. ראה עדותו של מר פרידמן, עמ' 10, שורות 25-28. לא ראיתי כי נגבה על כך סכום נוסף, כך שטענת הנתבעים בהקשר זה הינה לכל הפחות תמוהה.

לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים הנ"ל, הפסיקה אשר פורטה לעיל, והפסיקה אליה הפנו ב"כ הצדדים בסיכומיהם, שוכנעתי כי העבודות, נשוא התביעה, הינן בבחינת "החזקה שוטפת" של הרכוש המשותף בבית, ומשכך מחויבים הנתבעים לשאת בתשלום חלקם בגין עבודות אלה.

### עלות העבודות וחלקם של הנתבעים בעלות זו

30. בהתאם לחוזה שנחתם כאמור בין התובעת ונציגיה לחברת מאיר סכום השיפוץ הכולל עומד על סך של 3,854,148.43 ₪. מר פרידמן אישר כאמור בעדותו את הסכום האמור, ועדותו זו לא נסתרה (עמ' 11 שורה 25).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

כן העיד פרידמן בתצהירו כי הליך השיפוץ נמצא בעיצומו, וכי כנגד התשלומים ששולמו לקבלן ניתנו קבלות אשר עותק מהם צורף לתצהירו. לטענת הנתבעים החשבוניות שצורפו אינן כוללות פירוט בעבור מה שולם כל תשלום, וכי יש לחייבם לכל היותר על הסכום ששולם בפועל, כפי המשתקף מהקבלות. אין בידי לקבל טענות אלה. בקבלות שצורפו צוין מפורשות כי הופקו ע"י חברת מאיר "ע"ח שיפוץ הבניין". לצורך ביצוע העבודות נדרשים בעלי הדירות לשלם את חלקם. ככל שלא ישלמו, לא ניתן יהיה לשלם לקבלן המבצע, משכך על בעלי הדירות, ובכלל זה הנתבעים, לשלם את מלוא חלקם בהוצאות השיפוץ ולא בהתאם לחלק ששולם בפועל.

נוכח עדותו של פרידמן לעיל והחוזה שהוצג בפני, אשר לא נסתרו, שוכנעתי כי העלות הכוללת של העבודות עומדת על סך 3,854,148.43 ₪.

**אופן חישוב התשלום**

31. בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין החל על הבית, שהוחל כאמור על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים בהתאם לסעיף 77ב לחוק המקרקעין, על בעל דירה להשתתף בהוצאות לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

הבית טרם נרשם, כאמור, בפנקס הבתים המשותפים. לצורך הוכחת שטחי רצפות דירות הנתבעים ושטח כלל המרצפות בבית מסתמכת התובעת על רשימה מאת עיריית נתניה בה ישנו פירוט באשר לשטח כל דירה ודירה בבית לצורכי חישוב ארנונה (נספח ב' לתצהירו של פרידמן) (להלן: "רשימת העירייה").

לטענת הנתבעים, התובעת לא הוכיחה את מספר הדירות בבית וכפועל יוצא לא הוכיחה את שטח דירת הנתבעים והשטח הכולל של כלל הרצפות בבית. כתימוכין לטענתה זו מפנה שוב לרשימת העירייה בה מצוין כי לבית 68 דירות בעוד שבהתאם לרשימת בעלי דירות שצורפה כנספח ב' לתצהירו של פרידמן מצוינות רק 65 דירות ובהתאם לנסח הרישום בבית יש 81 דירות כמספר הערות האזהרה, כפי המופיע בנסח הרישום. מאחר ומצאתי לדחות טענות אלה כמפורט בסעיף 21 לעיל, אין לי אלא להפנות לנימוקיי שם.

עוד לטענת הנתבעים אין לקבל את רשימת העירייה כראיה מאחר ורשימת העירייה אינה בבחינת "רשומה מוסדית" כהגדרתה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הראיות, עורך המסמך לא הובא להעיד, ולא הוכחה אמיתות תוכנו. לא מצאתי לקבל טענה זו ואבהיר: ברי כי הנתבעים נושאים חלק כלשהו בהוצאות אחזקת וניהול הרכוש המשותף. הנתבעים לא הציגו גרסה חלופית למספר הדירות בבית, והסתפקו בהכחשה גורפת. כך גם לא הציגו גרסה חלופית לשטח רצפת דירותיהם ושטח רצפת כלל הדירות בבית, והסתפקו אף לעניין זה בהכחשה גורפת. בחקירתו הנגדית אישר הנתבע 2 כי ייתכן ושטח דירתו הוא כנטען ע"י התביעה (פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 16, שורות 22-25), באשר לעדה מטעם נתבעת מס' 3 התרשמתי שזו התחמקה מלתת תשובה ברורה (עמ' 18, שורות 28-39) ונתבע מס' 1 לא ידע להשיב כלל מהו שטח דירתו (עמ' 17 שורות 11-17).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

בנסיבות אלה, אני מקבלת את גרסת התובעת באשר לשטח הרצפות של דירת כל אחד מהנתבעים ושטח המרצפות של ככל הדירות בית, וכפועל יוצא אני מקבלת את גרסת התובעת באשר לגובה חיוב כל אחד מהנתבעים בעלות ביצוע העבודות.

**טענת הקיזוז**

32. לא מצאתי לקבל את טענת נתבעת מס' 3 כי יש לקזז מסכום התביעה את הסכומים ששילמה, לטענתה, עבור שיפוצים שביצעה בעצמה ברכוש המשותף.

33. ראשית, לא הוכח כי נתבעת מס' 3 ביצעה עבודות ברכוש המשותף. גב' אדלר, מטעם הנתבעת 3, לא ידעה, כאמור, להשיב בחקירתה הנגדית האם העבודות, נשוא החשבוניות שצורפו לתצהירה, היו לטובת הרכוש המשותף או לטובת היחידות שבבעלות הנתבעת 3, ואף הודתה כי מידע זה נמסר לה ע"י אחרים אצל נתבעת 3, שכן לא עבדה בזמנים הרלבנטיים אצל נתבעת 3 (ראה פרוטוקול מיום 28.3.12, עמ' 20, שורות 10-29). אף מעיון בחשבוניות עצמן לא ניתן להיווכח באם עסקינן בעבודות שבוצעו ברכוש המשותף או בעבודות שבוצעו ביחידות שבבעלות הנתבעת 3.

34. שנית, סעיף 36 לחוק המקרקעין, המצוי בפרק ה' לחוק האמור, אמנם מקנה זכות קיזוז לשותפים במקרקעין, אולם סעיף 56 (א) לחוק המקרקעין קובע במפורש כי הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף בבית המשותף. מכאן אתה למד כי המחוקק התכוון לשלול את זכות הקיזוז בכל הנוגע לרכוש המשותף. הפסיקה קבעה כי בעל דירה זכאי לבצע תיקון ליקויים ברכוש המשותף על חשבונו ולהיפרע מהקופה המשותפת אם הקדים דרישה לנציגות וזו לא מילאה אחר חובותיה בדין, וכן אם הוכיח 4 תנאים מצטברים, ואלו הם: היה ליקוי ברכוש המשותף, הייתה דחיפות בצורך בתיקונו, הליקוי תוקן ברמה נאותה, הליקוי תוקן במחיר סביר. ראה לעניין זה, ע"א (י-ם), ברטה רוס נ' נציגות הבית המשותף מרחוב לייב יפה 1, פסקים תשמ"ה (ג), 418.

35. במקרה שבפני לא נטען וממילא לא הוכח כי התקיימו תנאים אלה. משכך, אני דוחה את טענת הקיזוז.

36. לא מצאתי כי נסיבות פסק הדין שניתן על ידי כבוד המפקחת פרנקל בתיק 122/07 אליו מפנה ב"כ הנתבעים רלבנטיות למקרה שלפנינו. שם בניגוד למקרה שבפני לא הוכח כי התקבלה החלטת רוב לביצוע העבודות וביצוע העבודות התבססו על החלטת הנציגות בלבד, שם בניגוד למקרה שלפני לא הובא פירוט באשר לעבודות שנדרשו, ואף לא פירוט באשר לגובה עלותן. שם בניגוד למקרה שבפני לא הוכחה כלל התביעה.

37. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומורה כדלקמן:

א. הנתבע 1 ישלם לתובעת סך של 43,042 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 22.8.11, ועד לתשלום בפועל. כן ישלם הנתבע הוצאות משפט



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/11**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

בסכום כולל של 4,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ב. הנתבע 2 ישלם לתובעת סך של 123,813 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 22.8.11, ועד לתשלום בפועל. כן ישלם הנתבע הוצאות משפט בסכום כולל של 4,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ג. הנתבעת 3 תשלם לתובעת סך של 192,362 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 22.8.11, ועד לתשלום בפועל. כן ישלם הנתבע הוצאות משפט בסכום כולל של 4,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

38. לא הונחה בפני תשתית ראייתית להטלת עיקול על זכויותיהם של הנתבעים. התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי הטלת העיקול כמבוקש נדרשת לצורך ביצוע פסק הדין. משכך אני דוחה התביעה ככל שהיא נוגעת לרכיב זה.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ז' בכסלו תשע"ג, 21 בנובמבר 2012.  
המזכירות תישלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

---

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה